

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 378 del 30/06/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 175 del 30/06/2023

OGGETTO:

Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2022 - D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n° 160/2019, art. 1 commi dal 51 al 58 - Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. - Anno 2022 - Scorrimento della graduatoria.

Affidamento incarico del servizio di supporto al RUP per aspetti amministrativi, giuridici, contabili, tramite affidamento diretto sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di CONSIP.

Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

CUP: C83I22000030007 CIG: 99168370C8

IMP.

CAP. COD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con decreto sindacale n° 52 del 24/03/2021 è stato conferito allo scrivente arch. Antonio Macaluso l'incarico di Responsabile del settore Tecnico del Comune di Squillace;

-questo Ente candidandosi sulla piattaforma BDAP del Ministero ha ottenuto il seguente finanziamento per la progettazione definitiva-esecutiva relativa alla messa in sicurezza del territorio per i "Lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà comunale" dell'importo complessivo di € 120.000,00 - CUP: C83I22000030007;

-lo scrivente al momento è l'unica unità tecnica presente presso l'UTC ed inoltre già impegnato in numerose attività sia come RUP che nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico, è nell'impossibilità oggettiva di individuare una specifica professionalità interna che possa compiutamente supportare e coadiuvare il RUP nello svolgimento delle attività tecnico-amministrative delle varie fasi che conducono alla stesura dei progetti definitivi ed esecutivi e, pertanto, risulta necessario avvalersi dell'ausilio di tecnici esterni;

Valutata la complessità dell'appalto, della normativa di settore, la peculiarità dell'attività specialistica richiesta ed infine i tempi ridotti stabiliti per l'utilizzo dei contributi concessi;

Considerato che:

-l'art. 31 comma 9 del D.lgs n° 50/2016 prevede che: la stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura a supporto del RUP;

-ricorrono le condizioni per conferire specifico incarico per lo svolgimento delle predette attività ad un soggetto esterno, in possesso delle specifiche competenze richieste, e dei requisiti a contrarre con la P.A. anche ai sensi dell'art. 80 del D.lgs n° 50/2016;

Rilevato che:

-l'importo per l'espletamento della prestazione, stimato dal RUP ai sensi dell'art. 24 c. 8 del codice secondo ammonta ad € 10.000,00, oltre IVA come per legge;

-l'importo relativo alle competenze professionali di che trattasi trova copertura nelle somme dei contributi assegnati;

Dato atto della transitorietà dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per effetto dell'art. 1 della D.L. 76/2020 in vigore dal 16.7.2020 convertito in Legge n° 120/2020 e modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 77/2021, convertito con Legge 29.07.2021 n° 108:

"1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n° 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n° 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n° 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione»;

Visto che l'importo del servizio pari a € 10.000,00 oltre Iva come per legge risulta inferiore a € 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi tramite richiesta di RDO sul MEPA (RdO) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. citato;

Atteso che l'affidamento diretto, garantisce adeguata apertura al mercato e l'individuazione dell'operatore economico nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, opportuno per l'Ente, nell'esercizio della facoltà concessa dal combinato disposto degli artt. 36 comma 2 lettera a) e art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, procedere all'affidamento diretto della prestazione da effettuarsi con scelta dagli elenchi presenti sul M.E.P.A.;

Vista la Legge 6 luglio 2012, n° 94 - di conversione, con modificazioni, del decreto Legge 7 maggio 2012, n° 52 - che all'art. 7, comma 2 (Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto dispone che [... le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso a mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328];

Considerato che ai sensi dell'art. 40 del Codice Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):

“1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82, Codice dell'amministrazione digitale.

2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.”;

Visto l'art. 37 comma 1, del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 e s.m.i., che recita: “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;

Considerato che:

-l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n° 50/2016 testualmente recita: “...omississ... Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la propria determinazione a contrarre n° 365 del 23.06.2023 con la quale si è stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico di supporto al RUP per la procedura relativa al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti - Annualità 2022, di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2022 - D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n° 160/2019, art. 1 commi dal 51 al 58, attraverso l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;

Atteso che la sopra richiamata determinazione, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, ad oggetto *"Determinazioni a contrattare e relative procedure"*, e l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base:

In ordine al punto 1):	FINE DA PERSEGUIRE:	Supporto al RUP per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti - Annualità 2022
In ordine al punto 2):	OGGETTO DEL CONTRATTO:	Affidamento di servizi tecnici
	FORMA DEL CONTRATTO:	Convenzione per servizi tecnici in forma pubblica
	CLAUSOLE ESSENZIALI:	Le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d'invito.
In ordine al punto 3):	CRITERIO DI SELEZIONE:	Affidamento diretto tramite piattaforma MEPA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016
	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:	Minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. citato;

Visto che è stata generata sulla piattaforma MEPA apposita Trattativa Diretta, ID Negoziazione: 3632276, invitando il seguente operatore economico scelto dall'apposito elenco:

- Società OFJ Svilippo - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126;

Visto che il termine per la presentazione delle offerte, secondo quanto previsto dalla richiesta ID RDO: 3632276 era fissato alle ore 14:00 del 30.06.2023;

Visto che nel termine di cui al precedente punto è pervenuta l'offerta da parte dell'operatore economico Società OFJ Svilippo - P.IVA 06183200655, il quale ha proposto un ribasso percentuale dell'1,00% pari ad un'offerta di € 9.900,00 oltre IVA come per legge;

Accertato che l'offerta di cui al punto precedente risulta congrua;

Dato atto che:

- sono in corso le verifiche per l'accertamento dei requisiti di ordine generali art. 80 D.Lgs. n° 50/2016 in capo all'aggiudicatario;
- il contratto verrà stipulato tramite atto pubblico;
- l'affidamento di che trattasi sarà efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, ad avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n°

50/2016 e dei requisiti professionali e tecnici minimi specifici richiesti in capo all'operatore di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs. citato;

Ritenuto, pertanto, di approvare la suddetta trattativa privata e di procedere contestualmente all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, in favore della suddetta Società OFJ Svilippo per l'importo di € 9.900,00 oltre IVA al 22%;

Constatato che, ai sensi del comma 5 lettera c) dell'art. 183 del T.U. 267/2000, alla spesa si farà fronte con il finanziamento di € 120.000,00, concesso con risorse del D.M.I. del 28.10.2022 - D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n° 160/2019, art. 1 commi dal 51 al 58 per il Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. - Anno 2022 - Scorrimento della graduatoria;

Dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Settore Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Ritenuto di dover assicurare forme minime di pubblicità alla gara pubblicando la presente determina all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito informatico del Comune www.comune.squillace.cz.it;

Visto che si è provveduto ad acquisire: CUP: C83I22000030007 - CIG: 99168370C8;

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizioni di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 come introdotto dalla Legge anticorruzione n°190/2012;

Ritenuta ed accertata ai sensi del comma 2 dell'art. 9 D.L. 78/2010 la compatibilità della spesa con gli stanziamenti di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica;

Ritenuta ed attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Viste le linee guida emanate dall'ANAC;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale:

1. **di approvare** la Trattativa Diretta, ID Negoziazione: 3632276, svolta sul MEPA al fine di affidare l'incarico di supporto al RUP per la procedura relativa al Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti - Annualità 2022, di cui al Decreto Ministero dell'Interno del 28.10.2022 - D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n° 160/2019, art. 1 commi dal 51 al 58, attraverso l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come derogato dalla Legge 120/2020 e dalla Legge 108/2021, da espletarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs citato;
2. **di aggiudicare**, sotto condizione di efficacia, l'incarico di supporto al RUP di che trattasi, alla Società OFJ Svilippo - P.IVA 06183200655, con sede a Sala Consilina (SA) in via Fonti n° 126, la quale ha proposto un ribasso percentuale dell'1,00% pari ad un'offerta di € 9.900,00 oltre IVA come per legge, per una spesa complessiva di € 12.078,00;
3. **di dare atto che:**

- a) l'efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016, è subordinata all'avvenuta verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e di prevedere l'annullamento dell'aggiudicazione nel caso in cui dai controlli effettuati sui predetti requisiti si riscontrassero provvedimenti interdittivi o qualora da ulteriori controlli emergessero cause ostative alla stipula del contratto;
 - b) l'aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel disciplinare di gara e nel progetto posto a base di gara nonché alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica presentata dall'operatore in sede di gara;
 - c) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di Legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di Legge;
 - d) contratto d'appalto sarà stipulato con atto pubblico dopo la verifica positiva del possesso dei requisiti richiesti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016;
 - e) alla spesa complessiva di € 12.078,00 si farà fronte con il finanziamento di € 120.000,00, concesso con risorse del D.M.I. del 28.10.2022 - D.M.I. del 10/06/2022 - Legge n° 160/2019, art. 1 commi dal 51 al 58 per il Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. - Anno 2022 - Scorrimento della graduatoria;
 - f) per l'intervento in oggetto, il progetto è individuato dal codice CUP: C83I22000030007 e la procedura di gara è individuata dal Codice CIG: 99168370C8;
 - g) l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- 4. **di disporre** l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e smi;
 - 5. **di evidenziare** che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
 - 6. **di prendere atto** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Macaluso;
 - 7. **di trasmettere** copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000;
 - 8. **di demandare** a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
 - 9. **di precisare** che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
 - 10. **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"* come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
 - 11. **di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n° 104 del 2 luglio 2010;
 - 12. **di precisare** che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Calabria nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo on-line, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. n° 104/2010;
 - 13. **di dare atto**, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (Arch. Antonio Macaluso)

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. - Cod. del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

f.to Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

f.to L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(Arch. Antonio Macaluso)

